

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2539/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

โจทก์

นางสังวาลย์ ใจบุญ

จำเลย

นางสังวาลย์ ใจบุญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท ประเภที่ 2 ไว้ในความครอบครอง จำคุก 6 เดือนคำรับสารภาพของ
จำเลยชั้นสอบสวนและชั้นสืบพยานเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก 3 เดือน คำขออนุญาตจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท ประเภที่ 2 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13, 89 จำคุก 5 ปี การที่จำเลยให้การ
รับสารภาพในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา และของ
กลางมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่มาก ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน150,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน150,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>